



ДО

(Бенефициент- наименование)

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

(наименование на предмета на процедурата)

Кандидатът подава оферта за Обособена позиция 1

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,
тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК /Булстат: _____,
представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата няма да използвам подизпълнители. _____
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите/ строителството: <u>Обособена позиция 1 –</u> Трапезен стол масив бук - 120 бр. - р-ри 470/560/870 - материал - основа: масив бук - седалка 40мм еластичен пенополиуретан, тапициран Кресло релакс масив бук - 22 бр. - р-ри 620/660/850 - материал - основа - масив бук - седалка: 40 мм еластичен пенополиуретан, тапициран Маса Лара инокс SQ - 8 бр. -р-ри 800/800/750 Н -основа - метална конструкция от благородна стомана със стъпка при основата 500/500 - плот - изработен от ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 25 мм и кантиран с ABS кант 2 мм Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр. - основа - масивна конструкция с четири крака изработена от масив бук - плот -масивен плот от МДФ,фурнирован с естествен фурнир. Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр. - основа - масивна конструкция с четири крака изработена от масив бук		

- плот -масивен плот от МДФ,фурнирован с естествен фурнир. Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр. - основа - масивна конструкция с четири крака изработена от масив бук - плот -масивен плот от МДФ,фурнирован с естествен фурнир.		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Участниците трябва да са в състояние да предоставят: Гаранционно обслужване на оборудването: - Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване. - Време за отстраняване на възникнал технически проблем: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на		

възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Участниците са длъжни да представят следните документи за оборудването: ➤ Гаранционна карта; ➤ Технически спецификации/ паспорт и/или декларации от производителите, съдържащи оферираните параметри на оборудването.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Кандидатите следва да предоставят обучение на персонала на „СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД след доставка и монтаж на оборудването, непосредствено преди подписване на приемо-предавателен протокол за доставка. Обучението следва да е за сметка на изпълнителя и да не е включено в предложената цена.		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо		

Други: Неприложимо		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)



ДО

(Бенефициент - наименование)

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

(наименование на предмета на процедурата)

Кандидатът подава оферта за Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК /Булстат: _____,

представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата няма да използвам подизпълнители.

ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата	Забележка
<u>Обособена позиция 2 –</u> Принтер - 5 бр. - Минимални параметри • Тип печат: Термодиректен (без мастило, без касети) • Ширина на хартията: 57 mm • Диаметър на ролката: минимум 40–50 mm • Резолюция: 203 dpi (минимум за четим текст и QR кодове) • Скорост на печат: поне 50 mm/s • Интерфейси: поне един от следните ○ USB ○ Bluetooth ○ RS232 • Захранване: 9–24V • Команди: ESC/POS съвместимост • Дебелина на хартията: 0.06–0.08 mm Рутер - 4 бр. • Стандарт: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) • Честотни ленти: 2.4 GHz + 5 GHz • Ethernet портове: минимум 10/100/1000 Mbps (Gigabit) за WAN и LAN		

• Скорост на безжичен трансфер: реалистично минимум ~1200 Mbps на 5 GHz лента • Сигурност: WPA3 поддръжка • Антени: минимум 2×2 конфигурация (две предавателни и две приемни) <u>Обособена позиция 3 –</u> <i>Смартфон - 8 бр.“</i> • Display 6.7" Full HD • Disk 64GB • RAM 2GB • Капацитет на батерията 5000 mAh		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Участниците трябва да са в състояние да предоставят: Гаранционно обслужване на оборудването: - Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60		

(шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване. - Време за отстраняване на възникнал технически проблем: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Участниците са длъжни да представят следните документи за оборудването: ➤ Гаранционна карта; ➤ Технически спецификации/ паспорт и/или декларации от производителите, съдържащи оферираните параметри на оборудването.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Кандидатите следва да предоставят		

обучение на персонала на „СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД след доставка и монтаж на оборудването, непосредствено преди подписване на приемо-предавателен протокол за доставка. Обучението следва да е за сметка на изпълнителя и да не е включено в предложената цена.		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо		
Други: Неприложимо		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/~~общата~~ цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/~~единичната~~ цена в съответствие с единичната/~~общата~~ цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)



Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Долуподписаният/-ата^{1*}

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____,

в качеството си на _____

на _____, вписано в
(наименование на кандидата)

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № _____, със седалище _____ и адрес на управление _____, - кандидат в процедура за

определяне на изпълнител с предмет “ _____”,
(наименование на процедурата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

Декларирам, че²:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

- престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
- престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

¹ Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, декларацията се подписва от физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, декларацията се подписва и от това физическо лице..

² Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се отнасят за кандидата, обстоятелствата по т. 1, 2 се отнасят за лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му., изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1, 2 се отнасят и за това физическо лице.

2. Не е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за избор на изпълнител, който не може да бъде отстранен;
3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
4. Не е установено, че:
 - а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 - б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
5. По отношение на представляваният от мен кандидат (*посочва се наименованието на кандидата*) не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

6. Представляваният от мен кандидат³:

6.1. Няма доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, или

6.2. Има доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, но размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година и не повече от 50 000 лв. ;

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

_____ 20 ____ г.
(дата)

ДЕКЛАРАТОР: _____

³ невярното се зачертава



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ДОГОВОР

№ BG16RFPR001-1.004-2478-C01/ Su 01

Днес,.....20.... г., в гр/с....., областсе сключи този договор между:

СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, със седалище и адрес на управление: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67, ЕИК: **123759930**, представлявано от Христо Георгиев, в качеството му на Управител, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТ)**,

от една страна и от друга страна:

„.....”, със седалище и адрес на управление гр....., ул. „.....” №, ЕИК, представлявано от, в качеството му/й на, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, от друга страна

за следното:

Наименование на договора:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави, монтира, и да осъществява гаранционно обслужване на: (наименование, марка, модел на конкретното оборудване), наричано по-нататък „ОБОРУДВАНЕТО”, съгласно и в пълно съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното ОБОРУДВАНЕ е фабрично ново, неизползвано до момента, отговаря на посочените в Офертата технически характеристики и всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



II. ЦЕНА:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е (цифром и словом) евро, без включен ДДС, съгласно ценовото предложение в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 4. (1) В цената по чл. 3 (1) е в български евро и в нея са включени всички разходи, свързани с доставката, монтажа и гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Заплащането ще се извърши по банков път, по посочена банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

Адрес на банката:

IBAN:

(3) Издадените разходооправдателни документи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на договора, следва задължително да съдържат и следния текст: „Разходът е извършен по проект BG16RFPR001-1.004-2478“.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 5. Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е до (цифром и словом) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор за изпълнение.

V. ДОСТАВКА:

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави ОБОРУДВАНЕТО, предмет на настоящия договор, на следния адрес: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

(2) Собствеността на ОБОРУДВАНЕТО преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) с подписването на приемо-предавателен протокол за доставка и заплащането на пълния размер на цената по договора съгласно чл. 3 (1) по-горе.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Всички рискове до завършване на доставката на оборудването, предмет на настоящият договор, в местоназначението му, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Опаковката (в случай, че има такава) става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо - предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.

(5) ОБОРУДВАНЕТО следва да бъде съпроводено с техническата документация, описана в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При констатирани недостатъци (несъответствия) на доставката с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1), се съставя констативен протокол в присъствие на представител на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва пълно гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО, както следва:

(1) Срокът на гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО е (.....) календарни месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 8. Проверка на ОБОРУДВАНЕТО и уведомяване за дефекти:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) трябва да провери ОБОРУДВАНЕТО, колкото е възможно по-скоро при доставката и незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки видим дефект в писмена форма, в противен случай, ОБОРУДВАНЕТО се счита за прието.

(2) Когато дефекти, които не са били видими при приемането, се появят по-късно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) също трябва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това в писмена форма.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) няма право на гаранция в случай на дефекти или несъответствия, за които той е отговорен или за наличието на които той е знаел, когато страните са встъпвали в договора.

Чл. 9. Време за отстраняване на възникнал технически проблем на ОБОРУДВАНЕТО е часа от получаване на сигнала, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да получи изпълнение на договора, в пълно съответствие с поставените от него изисквания и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол върху изпълнението на договора.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в чл. 2, ал. 1 цена, съобразно условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, като му осигурява във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението на договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 3, ал. 1 възнаграждение, при условията на чл. 4, в случай на пълно, точно и своевременно изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА), при изпълнение на договора, като получава във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението предмета на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на ежедневен контакт и комуникация чрез: директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др., с определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) представител.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си - Приложение №1 и поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) изисквания.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, произтичащи от настоящия договор.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или европейски контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод изпълнението на Договор за БФП BG16RFPR001-1.004-2478 и настоящия договор.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



IX. САНКЦИИ ПРИ ЗАБАВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 12. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни договора в срока, посочен в чл. 5, се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на договора, за всеки ден просрочие.

(2) В случай на пълно или частично неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да плати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) еднократна наказателна неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на настоящия договор, която неустойка е предназначена да покрие пропуснати ползи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) от неизпълнение на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ.

(3) Възстановяването на средствата по чл. 12 ал. 1. по-горе трябва да бъде направено в евро в едномесечен срок след изпращане на писмена покана-уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай на налагане на финансова корекция или на неverified разходи, свързани с предмета на този договор, от страна на УО Министерство на труда и социалната политика, поради забавяне в изпълнението на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право на допълнителна неустойка в размер равен на наложената финансова корекция и/или неverified разходи. Неустойката е платима в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на налагане на финансовата корекция и/или решението за неverified разходи, като след този срок се начислява лихва, върху дължимата сума в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от стойността на дължимата сума, за всеки просрочен ден.

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) по своя вина не плати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 3 на настоящия договор или части от него в срока, посочен в чл. 4 на договора, Изпълнителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) на ден от сумата на забавеното плащане, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от двете страни и изтичане на договорените срокове;

(2) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно и без предизвестие, в случай на установени пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до нарушаване на поставените от него изисквания или до нарушаване оптималното функциониране на оборудването. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи никакви неустойки или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да било неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с подизпълнител без да е упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА);

2. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;

3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;

4. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;

5. в случай на всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.

(4) В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените хипотези, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в размер на 50% (петдесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1.

(5) Договорът може да бъде едностранно прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

1. не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, ал. 1 до изтичане на крайните срокове;

2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколkokратни писмени покани.

XI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА:

Чл. 14. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.

XII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (force majeure):

Чл. 15. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина „извънредни обстоятелства“ се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) се дължи на извънредни обстоятелства.

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в обратен смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) указания за това.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване и възстановяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА).

(6) Ако извънредните обстоятелства (*force majeure*) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесетдневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестията извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.

(7) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:

1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни грижи.



ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако не е необходимо за изпълнението на доставката или във връзка с изпълнението и контрола по ДБФП, както и при поискване от страна на държавни и общински контролни органи, в рамките на техните задължения и правомощия.

ХІV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ:

Чл. 17. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят за решаване в компетентния съд. Приложимото право е правото на Република България.

ХV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Чл. 18. Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на следните адреси:

(1) Лице за контакт от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):**

Христо Георгиев,

адрес за кореспонденция: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67

тел: 0899923232 e-mail: sebarno_езеро@abv.bg

Лице за контакт от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

....., адрес за кореспонденция:

Тел.:, e-mail:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ХVI. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 19. (1) „Доставка“ – физическа доставка на активите на мястото на изпълнение на инвестицията – с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

ХVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Условията на членове 1, 2, 3, 6, и раздели III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV и XVI от **Условията за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027**, са приложими за **СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД**, а условията по членове в раздели III, IV, V, VI, чл. 57 „а“ и раздел XIV от Условията за изпълнение, и до всички негови изпълнители.

Неразделна част от настоящия договор е Приложение №1 – Оферта на кандидата

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Подпис и печат:

/Христо Георгиев /

Дата:.....

Подпис и печат:

//

Дата:.....

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Д О Г О В О Р

№ BG16RFPR001-1.004-2478-C01/ Su 01

Днес,.....20.... г., в гр/с....., областсе сключи този договор между:

СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, със седалище и адрес на управление: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67, ЕИК: **123759930**, представлявано от Христо Георгиев, в качеството му на Управител, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТ)**,

от една страна и от друга страна:

„.....”, със седалище и адрес на управление гр....., ул. „.....” №, ЕИК, представлявано от, в качеството му/й на, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, от друга страна

за следното:

Наименование на договора:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави, монтира, и да осъществява гаранционно обслужване на: (наименование, марка, модел на конкретното оборудване), наричано по-нататък „ОБОРУДВАНЕТО”, съгласно и в пълно съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното ОБОРУДВАНЕ е фабрично ново, неизползвано до момента, отговаря на посочените в Офертата технически характеристики и всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



II. ЦЕНА:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е (цифром и словом) евро, без включен ДДС, съгласно ценовото предложение в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 4. (1) В цената по чл. 3 (1) е в български евро и в нея са включени всички разходи, свързани с доставката, монтажа и гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Заплащането ще се извърши по банков път, по посочена банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

Адрес на банката:

IBAN:

(3) Издадените разходооправдателни документи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на договора, следва задължително да съдържат и следния текст: „Разходът е извършен по проект BG16RFPR001-1.004-2478“.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 5. Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е до (цифром и словом) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор за изпълнение.

V. ДОСТАВКА:

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави ОБОРУДВАНЕТО, предмет на настоящия договор, на следния адрес: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

(2) Собствеността на ОБОРУДВАНЕТО преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) с подписването на приемо-предавателен протокол за доставка и заплащането на пълния размер на цената по договора съгласно чл. 3 (1) по-горе.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Всички рискове до завършване на доставката на оборудването, предмет на настоящият договор, в местоназначението му, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Опаковката (в случай, че има такава) става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо - предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.

(5) ОБОРУДВАНЕТО следва да бъде съпроводено с техническата документация, описана в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При констатирани недостатъци (несъответствия) на доставката с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1), се съставя констативен протокол в присъствие на представител на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва пълно гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО, както следва:

(1) Срокът на гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО е (.....) календарни месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 8. Проверка на ОБОРУДВАНЕТО и уведомяване за дефекти:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) трябва да провери ОБОРУДВАНЕТО, колкото е възможно по-скоро при доставката и незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки видим дефект в писмена форма, в противен случай, ОБОРУДВАНЕТО се счита за прието.

(2) Когато дефекти, които не са били видими при приемането, се появят по-късно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) също трябва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това в писмена форма.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) няма право на гаранция в случай на дефекти или несъответствия, за които той е отговорен или за наличието на които той е знаел, когато страните са встъпвали в договора.

Чл. 9. Време за отстраняване на възникнал технически проблем на ОБОРУДВАНЕТО е часа от получаване на сигнала, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да получи изпълнение на договора, в пълно съответствие с поставените от него изисквания и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол върху изпълнението на договора.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в чл. 2, ал. 1 цена, съобразно условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, като му осигурява във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението на договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 3, ал. 1 възнаграждение, при условията на чл. 4, в случай на пълно, точно и своевременно изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА), при изпълнение на договора, като получава във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението предмета на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на ежедневен контакт и комуникация чрез: директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др., с определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) представител.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си - Приложение №1 и поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) изисквания.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, произтичащи от настоящия договор.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или европейски контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод изпълнението на Договор за БФП BG16RFPR001-1.004-2478 и настоящия договор.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



IX. САНКЦИИ ПРИ ЗАБАВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 12. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни договора в срока, посочен в чл. 5, се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на договора, за всеки ден просрочие.

(2) В случай на пълно или частично неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да плати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) еднократна наказателна неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на настоящия договор, която неустойка е предназначена да покрие пропуснати ползи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) от неизпълнение на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ.

(3) Възстановяването на средствата по чл. 12 ал. 1. по-горе трябва да бъде направено в евро в едномесечен срок след изпращане на писмена покана-уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай на налагане на финансова корекция или на неверифицирани разходи, свързани с предмета на този договор, от страна на УО Министерство на труда и социалната политика, поради забавяне в изпълнението на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право на допълнителна неустойка в размер равен на наложената финансова корекция и/или неверифицирани разходи. Неустойката е платима в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на налагане на финансовата корекция и/или решението за неверифицирани разходи, като след този срок се начислява лихва, върху дължимата сума в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от стойността на дължимата сума, за всеки просрочен ден.

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) по своя вина не плати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 3 на настоящия договор или части от него в срока, посочен в чл. 4 на договора, Изпълнителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) на ден от сумата на забавеното плащане, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от двете страни и изтичане на договорените срокове;

(2) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно и без предизвестие, в случай на установени пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до нарушаване на поставените от него изисквания или до нарушаване оптималното функциониране на оборудването. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи никакви неустойки или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да било неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с подизпълнител без да е упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА);

2. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;

3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;

4. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;

5. в случай на всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.

(4) В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените хипотези, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в размер на 50% (петдесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1.

(5) Договорът може да бъде едностранно прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

1. не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, ал. 1 до изтичане на крайните срокове;

2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколкостотни писмени покани.

XI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА:

Чл. 14. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.

XII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (force majeure):

Чл. 15. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина „извънредни обстоятелства“ се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) се дължи на извънредни обстоятелства.

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в обратен смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) указания за това.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване и възстановяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА).

(6) Ако извънредните обстоятелства (*force majeure*) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесетдневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестията извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.

(7) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:

1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни грижи.



ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако не е необходимо за изпълнението на доставката или във връзка с изпълнението и контрола по ДБФП, както и при поискване от страна на държавни и общински контролни органи, в рамките на техните задължения и правомощия.

ХІV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ:

Чл. 17. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят за решаване в компетентния съд. Приложимото право е правото на Република България.

ХV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Чл. 18. Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на следните адреси:

(1) Лице за контакт от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):**

Христо Георгиев,

адрес за кореспонденция: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67

тел: 0899923232 e-mail: sebarno_езеро@abv.bg

Лице за контакт от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

....., адрес за кореспонденция:

Тел.:, e-mail:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

XVI. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 19. (1) „Доставка“ – физическа доставка на активите на мястото на изпълнение на инвестицията – с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Условието на членове 1, 2, 3, 6, и раздели III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV и XVI от Условието за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, са приложими за СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, а условията по членове в раздели III, IV, V, VI, чл. 57 „а“ и раздел XIV от Условието за изпълнение, и до всички негови изпълнители.

Неразделна част от настоящия договор е Приложение №1 – Оферта на кандидата

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Подпис и печат:

/Христо Георгиев /

Дата:.....

Подпис и печат:

//

Дата:.....

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ по процедура за избор на изпълнител

по Договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 51 от ЗУСЕФСУ и ПМС №4/11.01.2024 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, в провежданата процедура за избор на изпълнител с предмет:

Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

във връзка с изпълнение на договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01, за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, съгласно критерият: „Оптимално съотношение качество-цена“, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи количествени и качествени аспекти, свързани с предмета на процедурата.

Всички оферти ще бъдат оценявани по този критерий индивидуално, който дава възможност да се оцени и сравни обективно нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на процедурата и техническите спецификации.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително конкретизираните и точно определени отделни показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Указания за определяне на изпълнител по всеки показател:

Методика за оценка по процедурата:

Показател – П (наименование)	Относител но тегло	Макс. възможен брой точки	Символично обозначение (точките по показателя)
1	2	3	4
1. Предложена цена - П ₁	30% (0,30)	100	Т _ц
2. Срок на изпълнение - П ₂	40 % (0,40)	100	Т _д
3. Гаранционно обслужване на оборудването - П ₃	20% (0,20)	100	Т _г
4. Време за отстраняване на възникнал технически проблем - П ₄	10% (0,10)	100	Т _п

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Изчислява се „Комплексна оценка“ – (КО) на база критерий за оценка на офертите „Оптимално съотношение качество-цена“.

Показател 1 – Предложена цена - Т_ц е с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$T_{ц} = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където:}$$

- „100” е максималните точки по показателя;
- „C_{min}” е най-ниската предложена цена;
- „C_n” е цената на n-я участник.

Точките по първия показател (П₁) на n-я участник се получават по следната формула:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

$$П_1 = Т_ц \times 0,30$$

- където „0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 – „Срок на изпълнение”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок на изпълнение – 100 точки.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към предложението с най-кратък срок на изпълнение по следната формула:

$$Т_д = 100 \times \frac{Т_{д\ min}}{Т_{д\ n}}, \text{ където:}$$

- „100” са максималните точки по показателя;
- „Т_{д min}” е най-краткият срок на изпълнение;
- „Т_{д n}” е предложението от n-я участник срок на изпълнение.

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:

$$П_2 = Т_д \times 0,40 \text{ (закръгля се до втория знак след запетайката), където:}$$

- където „0,40” е относителното тегло на показателя.

Срокът на изпълнение се измерва в брой дни и е цяло положително число различно от 0.

Забележка:

С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби:

Минималният срок на изпълнение не може да е по-кратък от 20 (двадесет) календарни дни, а максималният срок на изпълнение не може да е по-дълъг от 40 (четиридесет) календарни дни от сключването на договора за доставка и не по-късно от крайния срок за изпълнение на договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01C01 – 02.06.2026г. Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение в календарни дни ще бъдат предложени за отстраняване.

Показател 3 – Гаранционно обслужване на оборудването – Т_г е с максимален брой точки 100 и относително тегло 0,20.

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, по следната формула:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

$$T_{\Gamma} = 100 \times \frac{W_n}{W_{\max}}, \text{ където :}$$

- "100" е максималните точки по показателя ;
- "W n" е гаранционно обслужване в календарни месеци, съдържащ се в оценяваната оферта ;
- "W max" е най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци.

Точките по третия показател (**П з**) на n-я участник се получават по следната формула:

$$П з = T_{\Gamma} \times 0,20$$

- където 0,20 е относителното тегло на показателя

Забележка: участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване.

Показател 4 – Време за отстраняване на възникнал технически проблем – T_{Π} е с максимален брой точки 100 и относително тегло 0,10.

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-кратко време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткото предложено време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове по следната формула:

$$T_{\Pi} = 100 \times \frac{\text{Вр.отстр.пробл.} - \min}{\text{Вр.отстр.пробл.} - n}, \text{ където:}$$

- "100" е максималните точки по показателя;
- "Вр.отстр.пробл. - min" е най-краткото предложено време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- "Вр.отстр.пробл. - n" е предложеното време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове на n-я участник.

Точките по четвъртия показател (П 4) на n-я участник се получават по следната формула:

$$П 4 = Т_{п} \times 0,10$$

- където 0,10 е относителното тегло на показателя

Забележка: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.

Комплексната оценка (**КО**) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

$$КО = П 1 + П 2 + П 3 + П 4$$

Максималната стойност на комплексната оценка „КО“ е 100 точки.

Участник, класиран от бенефициента на първо място, се определя за изпълнител в рамките на процедура за избор на изпълнители чрез публична покана с предмет

Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

Забележка:

- ❖ Бенефициентът си запазва правото да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.
- ❖ Бенефициентът класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка. На първо място се класира офертата с най-висока оценка. Когато две или повече оферти са получили еднаква комплексна оценка, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. В случай на равенство на получената комплексна оценка и цена, изпълнител ще бъде избран чрез жребий. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. За нуждите на тази методика всички числа, които могат да се получат при прилагане на съответните формули, се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



Образец на изисквания към офертите
от ПМС № 4/11.01.2024 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Кандидатът в процедурата¹ има право да представи само една оферта.

Офертата следва да е изготвена съобразно образца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.

Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език.

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, което е кандидат по процедурата. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.

Кандидатите могат да променят, да допълват или да оттеглят своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти.

Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и включва:

1. данни за кандидата за изпълнител, а когато е обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ за създаване на обединението, както и информация за правата и задълженията на участниците, разпределението на отговорността между членовете и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката;
3. ценово предложение, а в случаите, когато процедурата е с обособени позиции, се представя ценово предложение за всяка позиция поотделно;
4. срок на валидност, когато е приложимо;
5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажменти, ако кандидатът предвижда подизпълнители;
6. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.;
7. други документи, в случай че са предвидени в публичната покана.

Други изисквания към офертите (посочени от бенефициента, предвид спецификата на конкретния обект на процедурата): Според публичната покана.

¹ Под „процедура“ в настоящия документ се има предвид и всяка отделна обособена позиция, когато предметът на възлагане е разделен на обособени позиции



Образец на публична покана по чл. 51 от
ЗУСЕФСУ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД		
Адрес: ГЕНЕРАЛ ГУРКО, номер 67, вх. Б, ет. 1, ап. 3		
Град: Стара Загора	Пощенски код: 6000	Държава: България
За контакти: Христо Георгиев Лице/а за контакт:	Телефон: 0899923232	
Електронна поща: sebarno_ezero@abv.bg	Факс:	
Интернет адрес/и https://srebarnoezero.com/		

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и

☒ търговско дружество ☐ юридическо лице с нестопанска цел ☐ друго (моля, уточнете):	☐ обществени услуги ☐ околна среда ☐ икономическа и финансова дейност ☐ здравеопазване ☐ настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ социална закрила ☐ отдих, култура и религия ☐ образование ☐ търговска дейност ☒ друго (моля, уточнете): Код на организацията по КИД 2008-56.10 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
---	--

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

II.1) Описание

II.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)

(а) Строителство ☐	(б) Доставки ☐	(в) Услуги ☐
☐ Изграждане ☐ Проектиране и изпълнение ☐ Рехабилитация, реконструкция ☐ Строително-монтажни работи	× Покупка ☐ Лизинг ☐ Покупка на изплащане ☐ Наем за машини и оборудване ☐ Комбинация от изброените ☐ Други (моля, пояснете)	Категория услуга: № ☐ ☐
Место на изпълнение на строителството: код NUTS: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Место на изпълнение на доставка: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“ код NUTS: BG 344	Место на изпълнение на услугата: код NUTS: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
П.1.2) Описание на предмета на процедурата: Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА: <u>Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.</u> <u>Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.</u> <u>Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.</u>		
П.1.3) Общ терминологичен речник (CPV): <u>Обособена позиция 1 - 39112100-1 Столове за трапезария; 39113100-8 Кресла; 39143210-1 Маса за трапезария</u> <u>Обособена позиция 2 - 30232100-5 Принтери и плотери; 32413100-2 Рутери</u> <u>Обособена позиция 3 - 32250000-0 Мобилни телефони</u>		
П.1.4) Обособени позиции: да × не ☐ Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):		
само за една обособена позиция ☐	за една или повече обособени позиции ×	за всички обособени позиции ☐

II.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Прогнозна стойност в евро, без ДДС 19 291,80 евро

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; Рутер - 4 бр.

Прогнозна стойност в евро, без ДДС 880,20 евро.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

Прогнозна стойност в евро, без ДДС 1166,56 евро.

Обща прогнозна стойност на процедурата за трите обособени позиции в евро, без ДДС 21 338,56 евро. (двадесет и една хиляди триста тридесет и осем евро и петдесет и шест евроцента)

II.3) Срок на договора

Срок за изпълнение за всички обособени позиции от 20 до 40 календарни дни от датата на сключване на договора за доставка, но не по-късно от изтичане срока на изпълнение на АДБФП № BG16RFPR001-1.004-2478-C01 – 11.06.2026г.

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата

III.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)

Гаранция за добро изпълнение: Неприложимо

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начин на плащане – За Обособена позиция 1

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Начин на плащане – За Обособена позиция 2

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-

предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Начин на плащане – За Обособена позиция 3

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД заплаща цената спрямо договора, след предоставяне от страна на изпълнителя на съответния разходооправдателен документ, съдържащ следния текст:

Разходите са по проект: BG16RFPR001-1.004,, Подкрепа за семейните предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“ с номер на договора: № BG16RFPR001-1.004-2478-C01

Отнася се за всички обособени позиции.

III.1.3) Възможни изменения в клаузите на договора за изпълнение (след подписването му) и условията, при които те могат да се използват: (когато е приложимо)

Договорът за доставка може да бъде изменен или допълнен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г. Всяко изменение или допълване на договора подлежи на съгласуване с УО при наличие на основанията, посочени в чл. 10, ал. 3 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) да × не ☐

Ако да, опишете ги:

Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване;

Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.

III.2) Условия за участие

III.2.1) Правен статус

Изискуеми документи:	
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност; 2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г. 3. Други документи (ако е приложимо). - Техническа документация/каталози на производители и др. на български или английски език, с които се доказва техническото съответствие на оборудването с минималните технически и функционални изисквания. Липсата на такива в офертата на кандидата ще доведе до отстраняването му от процедурата.	
III.2.2) Икономическо и финансово състояние (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 4/11.01.2024 г.)	
Изискуеми документи и информация: Неприложимо	Минимални изисквания <i>(когато е приложимо)</i> : _____ _____ _____
III.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 4/11.01.2024 г.)	
Изискуеми документи и информация: Неприложимо	Минимални изисквания <i>(когато е приложимо)</i> : _____ _____ _____

РАЗДЕЛ IV ПРОЦЕДУРА

IV.1) Критерий за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: <i>(моля, отбележете приложимото)</i>	
най-ниска цена	☐
ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл	☐
оптимално съотношение качество – цена	☒
× показатели, посочени в Методиката за оценка	

Показатели: 1. Предложена цена - П 1 2. Срок на изпълнение - П 2 3. Гаранционно обслужване на оборудването - П 3	Тежест 30 % (0,30) 40 % (0,40) 20% (0,20)	Показатели: 4. Време за отстраняване на възникнал технически проблем - П 4	Тежест 10% (0,10)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFPR001-1.004-2478-C01

IV.2.2) Срок за подаване на оферти

Дата: **03.02.2026г.**

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН) (<https://eumis2020.government.bg>)

IV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:

1 <http://www.eufunds.bg> - интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС

2. <https://eumis2020.government.bg>- (интернет адреса на бенефициента - когато е приложимо)

3. <https://srebarnoezero.com/>

IV.2.5) Срок на валидност на офертите

60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти.

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т. III.2.1. от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т. III.2.1.):

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.);
3. Други документи (ако е приложимо).

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. III.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т. III.2.2.):

- 1.....
- 2.....

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на кандидата по т. III.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т. III.2.3.):

- 1.....
- 2.....

Г. Други изискуеми от кандидата документи:

1. Оферта;
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
3. Документи по т. А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите;
4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
 - а) Техническа документация/каталози на производители и др. на български или английски език, с които се доказва техническото съответствие на оборудването с минималните технически и функционални изисквания. Липсата на такива в офертата на кандидата ще доведе до отстраняването му от процедурата.

РАЗДЕЛ VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана.
2. Разясненията се публикуват в ИСУН в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
3. Бенефициентът може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, като проверката и предоставените разяснения не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на кандидатите.
4. Бенефициентът писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им, който е еднакъв за всички кандидати и не може да бъде по-кратък от 5 дни. При необходимост бенефициентът може по всяко време преди сключване на договора да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други лица и органи.
5. Кореспонденцията между бенефициента и кандидатите във връзка с процедурата се осъществява чрез ИСУН.